

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1655/2530

พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท ซีโนบริติช จำกัด

โจทก์

นาย ลิขิต ทอง สร้อย

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 19

จำเลยเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วม มีหน้าที่เก็บเงินจากลูกหนี้ของโจทก์ร่วมที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วส่งมอบให้โจทก์ร่วมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลบางรัก จำเลยรับเงินจากลูกหนี้ของโจทก์ร่วมในอีกท้องที่หนึ่งแล้วไม่ส่งมอบให้โจทก์ร่วม จึงเป็นการไม่แน่ว่าจำเลยทำการยกยอกทรัพย์ของโจทก์ร่วมในท้องที่ใด พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักจึงมีอำนาจสอบสวน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างของบริษัทซีโนบริติช จำกัด ได้รับมอบหมายให้ติดตามหนี้สินและเก็บเงินจากลูกค้าของบริษัทที่อยู่ต่างจังหวัดได้เบียดบังเอาเงินที่เก็บได้จากลูกค้าจำนวน 6 ราย เป็นเงิน 355,834 บาทซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยไปโดยทุจริต เหตุเกิดที่แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรักกรุงเทพมหานคร ตำบลตลาดล่าง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และที่ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงครามเกี่ยวเนื่องกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 และคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

บริษัทซีโนบริติช จำกัด ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 จำคุก 1 เดือน กับให้จำเลยใช้ราคาทรัพย์สิน 5,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

โจทก์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลบางรักมีอำนาจสอบสวนหรือไม่ เห็นว่าโจทก์ร่วมเป็นเจ้าของเงินที่จำเลยรับมาโดยจำเลยจะต้องส่งมอบให้โจทก์ร่วมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก และจำเลยรับเงินจากลูกหนี้โจทก์ร่วมในอีกท้องที่หนึ่ง จึงเป็นการไม่แน่ว่าจำเลยทำการยกยอกทรัพย์สินโจทก์ร่วมในท้องที่ใดพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางรักจึงมีอำนาจสอบสวน

พิพากษายืน.

(อภิรักษ์ ปุષปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

ADMIN

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ